



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 003255

Tocache, 22 DIC 2024



Visto, el Expediente contiene: Resolución N° 06 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 02.03.2017, corresponde a la sentencia; Resolución N° 11 de la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres – Juanjuí de fecha 11.09.2017; Resolución N° 23 de fecha 27.09.2024 que resuelve nula la RJ N° 000552-2019-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 3819-2024-GRSM/DRE, de fecha 30.10.2024; Nota Informativa N° 162-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 04.12.2024; Informe N° 0275-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 11.12.2024; y el Memorando N° 1840-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 11.12.2024 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% e intereses legales a favor de **FELIX JOSE GARCIA CABRERA** con DNI N° 00992455, en un total de cuarenta y ocho (48) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° CC3255

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;



Que, con Resolución Jefatural N° 000552-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 08 de agosto del 2019, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 06 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 11 (sentencia de vista) de fecha 11 de setiembre del 2017, recaído en el expediente judicial N° **00220-2015-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **FELIX JOSE GARCIA CABRERA**, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde **01.11.1991 hasta 25.11.2012 (laboró como nombrado)**; calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 10,762.27**;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 3819-2024-GRSM/DRE de fecha 30 de octubre del 2024, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000552-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 08 de agosto del 2019, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 10,762.27** soles a favor de **FELIX JOSE GARCIA CABRERA** docente nombrado, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 23 de fecha 27 de setiembre de 2024, recaído en el expediente judicial N° **00220-2015-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 23 de fecha 27 de setiembre de 2024, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando las asignación y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000552-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 08 de agosto del 2019, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, DS N° 021, DifPensi, DU N° 073, DU. N° 011, DS N° 065;



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 003255



Que, de acuerdo al Informe N° 519-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 08 de diciembre del 2023, con Expediente Judicial **00220-2015-0-2209-JM-CI-01**; mediante la Resolución N° 11, de fecha 11.09.2017 la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres, resuelve declarando fundada la demanda interpuesta por **FELIX JOSE GARCIA CABRERA**, ordenando a la entidad demandada **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MARTIN**, emita nueva Resolución administrativa, reconociendo y reintegrando a los demandantes el monto diferencial de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Equivalente al 30%, de la remuneración total integra, con el correspondiente pago de devengados generados por la indebida aplicación del **DS 051-91-PCM**, con la deducción de los montos que se le ha venido cancelando; el devengado generado será durante el periodo de la vigencia de la Ley 25212 – Ley del profesorado y por el periodo efectivo laborado, en el caso del demandante desde el **21.05.1990 al 25.11.2012**, más los intereses legales; dando cumplimiento a la disposición judicial y conforme al reporte de pago de remuneraciones acreditado por el informe pericial se da por concluido que los devengados por Preparación de Clases y Evaluación, reconociendo la suma de **SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 25/100 SOLES (S/ 60,947.25)**, y la Liquidación de los Intereses Legales la suma de **TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 96/100 SOLES (S/ 33,793.96)**;

Que, mediante Nota Informativa N° 162-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 04 de diciembre del 2024, la Oficina de Asesoría Jurídica, nos da a conocer que se proceda con emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el Informe Pericial N° 519-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 18 de diciembre del 2023, por Preparación de Clases y Evaluación, reconociendo la suma de **SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 25/100 SOLES (S/ 60,947.25)**, y la Liquidación de los Intereses Legales la suma de **TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 96/100 SOLES (S/ 33,793.96)**; a favor del demandante **FELIX JOSE GARCIA CABRERA**;

Que, mediante Informe N° 275-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 11 de diciembre del 2024, la Oficina de Administración solicita que se emita nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por el concepto de preparación de clases y evaluación, reconociendo la suma de **SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 25/100 SOLES (S/ 60,947.25)**, y la Liquidación de los Intereses Legales la suma de **TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 96/100 SOLES (S/ 33,793.96)**;

Que, mediante Memorando N° 1840-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 11 de diciembre del 2024, la Directora de la Unidad de



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 003255

Gestión Educativa Local Tocache, autoriza proyectar Resolución Reconocimiento como Reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación e intereses legales del demandante **FELIX JOSE GARCIA CABRERA**;

Que, por estas razones expuestas y de conformidad por la Ley N° 28044 Ley General de Educación, Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo y en uso de las facultades conferidas según la Resolución Directoral Regional N° 2102-2024-GRSM/DRE de fecha 21 de junio del 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de don **FELIX JOSE GARCIA CABRERA** con DNI N° **00992455** el docente es nombrado de la Jurisdicción de la Ugel Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total integra**, desde el **01 de noviembre del 1991 hasta el 25 de noviembre del 2012** en reconociendo la suma de **SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 25/100 SOLES (S/ 60,947.25)**, y la Liquidación de los Intereses Legales la suma de **TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 96/100 SOLES (S/ 33,793.96)**;

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaria General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;

Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH